SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3365478 - AP (2026/0361830-0)

Número Único: 0008751-75.2024.8.03.0001 – TJAP

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	RENAN WARLEY FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA	:	NATALY SENA UCHôA - AP002413

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO INDICA O PROCEDIMENTO ADOTADO PARA IDENTIFICAR O CITANDO. AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADAS. DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO LOGROU CONTATAR O ACUSADO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. NULIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A citação por aplicativo de mensagens é válida quando demonstradas a identificação segura do destinatário e a ciência inequívoca do ato, aferindo-se sua validade pelo atingimento da finalidade e pela inexistência de prejuízo à defesa.

2. No caso, o Tribunal de origem consignou que a certidão do oficial de justiça se limitou a registrar que o réu foi citado por telefone e que lhe foi enviada a contrafé por WhatsApp para determinado número, sem a juntada de qualquer documento apto a comprovar o recebimento e sem a indicação do procedimento adotado para verificar a identidade do interlocutor. Assentou, ainda, que o acusado foi representado pela Defensoria Pública ante sua inércia, não foi localizado para a audiência de instrução e somente foi intimado pessoalmente após a sentença condenatória.

3. A fé pública da certidão alcança os atos nela descritos, mas, na espécie, a certidão não descreve elemento algum de autenticação do destinatário.

4. O prejuízo foi concretamente demonstrado, uma vez que a Defensoria Pública, nomeada em razão da ausência de manifestação do réu, não conseguiu contatá-lo para a resposta à acusação, ficando a defesa impossibilitada de arrolar testemunhas e apresentar documentos. A posterior constituição de advogado, apenas para a interposição de apelação contra a sentença condenatória, não supre a ausência de ciência inequívoca no momento da citação.

Documento eletrônico VDA61690118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: ab262abf-b397-49d1-a8a9-310883f38aa3

5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: ab262abf-b397-49d1-a8a9-310883f38aa3

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3365478 - AP (2026/0361830-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	RENAN WARLEY FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA	:	NATALY SENA UCHôA - AP002413

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO INDICA O PROCEDIMENTO ADOTADO PARA IDENTIFICAR O CITANDO. AUTENTICIDADE DO DESTINATÁRIO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADAS. DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO LOGROU CONTATAR O ACUSADO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. NULIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A citação por aplicativo de mensagens é válida quando demonstradas a identificação segura do destinatário e a ciência inequívoca do ato, aferindo-se sua validade pelo atingimento da finalidade e pela inexistência de prejuízo à defesa.

2. No caso, o Tribunal de origem consignou que a certidão do oficial de justiça se limitou a registrar que o réu foi citado por telefone e que lhe foi enviada a contrafé por WhatsApp para determinado número, sem a juntada de qualquer documento apto a comprovar o recebimento e sem a indicação do procedimento adotado para verificar a identidade do interlocutor. Assentou, ainda, que o acusado foi representado pela Defensoria Pública ante sua inércia, não foi localizado para a audiência de instrução e somente foi intimado pessoalmente após a sentença condenatória.

3. A fé pública da certidão alcança os atos nela descritos, mas, na espécie, a certidão não descreve elemento algum de autenticação do destinatário.

4. O prejuízo foi concretamente demonstrado, uma vez que a Defensoria Pública, nomeada em razão da ausência de manifestação do réu, não conseguiu contatá-lo para a resposta à acusação, ficando a defesa impossibilitada de arrolar testemunhas e apresentar documentos. A posterior constituição de advogado, apenas para a interposição de apelação contra a sentença condenatória, não supre a ausência de ciência inequívoca no momento da citação.

5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA61690831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:54
Código de Controle do Documento: 17c517f0-175c-4a26-bd18-b0fd262528a3

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 322/326).

Consta dos autos que o agravado foi condenado como incurso no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, com fixação de indenização mínima de R$ 50.000,00. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá deu parcial provimento à apelação defensiva para reconhecer a nulidade da citação realizada por WhatsApp, por ausência de comprovação do recebimento, anulando os atos posteriores (e-STJ fls. 231/232).

No recurso especial, o Ministério Público estadual apontou violação dos arts. 3º, 563 e 570 do Código de Processo Penal, c/c os arts. 246 e 270 do Código de Processo Civil, sustentando a validade da citação certificada por oficial de justiça e a ausência de prejuízo à defesa. A decisão agravada manteve a nulidade, ao fundamento de que a diligência foi efetivada sem cautela apta a atestar a identidade do citando, tendo o serventuário aludido apenas a um número de telefone e ao envio não comprovado da contrafé, e de que o prejuízo foi demonstrado, pois a Defensoria Pública não logrou contatar o réu para a resposta à acusação.

Nas razões do regimental (e-STJ fls. 333/342), sustenta o agravante que a citação não consistiu apenas no envio de mensagem por aplicativo, pois o oficial de justiça, dotado de fé pública, certificou ter comunicado verbalmente ao acusado, por telefone, o teor do mandado, com posterior envio da contrafé por WhatsApp, após diligenciar no endereço informado e entregar notificação à irmã do réu. Afirma que a validade do ato deve ser examinada a partir das circunstâncias certificadas, e não exclusivamente da ausência de comprovante eletrônico de recebimento, e que a nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP), inexistente no caso, porque o acusado contou com a atuação da Defensoria Pública durante a instrução e, posteriormente, constituiu defesa técnica, que interpôs apelação. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso à Quinta Turma, para que se afaste a nulidade da citação e se determine o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do julgamento da apelação defensiva.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA61690831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:54
Código de Controle do Documento: 17c517f0-175c-4a26-bd18-b0fd262528a3

O agravo regimental não merece prosperar. As razões recursais não trazem argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por seus próprios termos.

Esta Quinta Turma admite a citação penal por aplicativo de mensagens, desde que observadas as cautelas que assegurem a identidade do destinatário e a sua efetiva ciência da acusação. Nesse sentido, firmou-se a tese de que "a citação por WhatsApp é válida quando demonstradas a identificação segura do destinatário e a ciência inequívoca do ato" (AgRg no RHC n. 231.719/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 3/9/2026), bem como a de que "a citação por aplicativo de mensagens é válida quando assegurada a autenticidade do destinatário" (AgRg no REsp n. 2.213.655/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025). Mais recentemente, assentou-se que "a validade da citação por WhatsApp depende do atingimento da finalidade do ato (art. 570 do CPP) e da inexistência de prejuízo (art. 563 do CPP), aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas" (AgRg no AREsp n. 3.326.047/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 20/10/2026).

Na espécie, o Tribunal de origem transcreveu a certidão do oficial de justiça, segundo a qual o serventuário diligenciou no endereço informado, onde entregou notificação à irmã do réu, e, dias depois, "por telefone [...] CITEI a parte ré do teor do mandado e enviei-lhe contrafé por meio do aplicativo WhatsApp", com indicação do número utilizado. Consignou, em seguida, que "junto a esta, não houve a juntada de qualquer documento apto a comprovar o recebimento da citação via WhatsApp", que o réu foi representado pela Defensoria Pública "ante a sua inércia nos autos", que não foi localizado para a audiência de instrução e julgamento e que somente foi intimado pessoalmente após a sentença condenatória (e-STJ fls. 236/239).

A alegação de que houve comunicação verbal do teor do mandado não altera a conclusão. A certidão não informa de que modo o oficial de justiça se certificou de que o interlocutor era, de fato, o acusado, nem que o número de telefone lhe pertencia, tampouco registra confirmação escrita, resposta, fotografia ou declaração de ciência por parte do citando. A fé pública do serventuário recobre os atos que ele efetivamente certifica, e o que se certificou foi apenas o contato com alguém por meio de determinado número. Situação análoga foi examinada pela Sexta Turma desta Corte, que reconheceu a nulidade nos seguintes termos:

> *RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.*

Documento eletrônico VDA61690831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:54
Código de Controle do Documento: 17c517f0-175c-4a26-bd18-b0fd262528a3

> *1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando.*
> *Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021.*
> *2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente.*
> *3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente.*
> *4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.).*
> *5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.*
> *(RHC n. 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)*

Os julgados invocados pelo agravante não socorrem a sua pretensão, pois neles a ciência inequívoca do acusado estava documentada nos autos. No AgRg no RHC n. 231.719/TO, a citação foi "devidamente documentada por certidão detalhada do Oficial de Justiça" (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 3/9/2026). No AgRg no AREsp n. 2.715.154/DF, "foi certificado que o denunciado, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé, declarando-se ciente de seu conteúdo, o que demonstra, de maneira inequívoca, que tomou ciência da ação penal deflagrada em seu desfavor" (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 22/4/2026). Do mesmo modo, no AgRg no AREsp n. 3.326.047/SE, a Quinta Turma validou a citação porque "os elementos dos autos demonstram ciência inequívoca do acusado, como a certidão de citação com registro de entrega e captura de tela, comparecimento à Defensoria Pública poucos dias após a citação utilizando o mesmo número telefônico e apresentação tempestiva de resposta à acusação por defesa técnica" (relator Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 20/10/2026). Nenhum desses elementos está presente na hipótese dos autos, em que o acórdão recorrido afirmou, ao contrário, a dúvida quanto ao conhecimento do réu acerca da citação.

Documento eletrônico VDA61690831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:54
Código de Controle do Documento: 17c517f0-175c-4a26-bd18-b0fd262528a3

Tampouco procede a alegação de ausência de prejuízo. Conforme registrado na decisão agravada, a Defensoria Pública, nomeada em razão do silêncio do réu, informou na resposta à acusação que tentou contatá-lo pelo atendimento remoto, sem êxito, de modo que não pôde arrolar testemunhas nem apresentar documentos (e-STJ fls. 104/106 e 325). O prejuízo, portanto, não é presumido, mas concretamente demonstrado. A circunstância de o acusado ter constituído advogado apenas após a intimação pessoal da sentença, para interpor apelação, não supre a ausência de ciência inequívoca no momento da citação, ato do qual dependiam a resposta à acusação e toda a instrução realizada à sua revelia.

Por essas razões, **nego provimento** ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61690831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:54
Código de Controle do Documento: 17c517f0-175c-4a26-bd18-b0fd262528a3

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0361830-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.365.478 / AP**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00087517520248030001 87517520248030001

EM MESA JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	RENAN WARLEY FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA	:	NATALY SENA UCHôA - AP002413

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO	:	RENAN WARLEY FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA	:	NATALY SENA UCHôA - AP002413

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:21:35
Código de Controle do Documento: 606E7588-7607-4D00-831F-D505BAA2571C